

[별표 2]

부정당업자 제재 세부기준

1. 기본원칙

국가계약법 시행규칙 제76조 [별표2], 방위사업법 시행규칙 제58조 제1항 [별표3] 에서 정한 제재사유별 제재기간에 의거 입찰참가자격 제한은 가중 또는 감경기간을 합산 하여 국가계약법령 상 제재의 경우 2년 이내, 방위사업법령 상 제재의 경우 5년 이 내의 범위에서 결정하고 제재기간은 월단위로 정한다. 국가계약법 시행규칙 제77조의2 [별표3] 및 [별표4]에서 정한 과징금 부과는 과징금 대상여부 또는 과징금 부과율(계약 금액 기준)에 따른 과징금액을 부과한다.

2. 입찰참가자격 제한의 제재기간 가중

국가계약법 시행규칙 제76조 [별표 2] 제1호 일반기준 가목에 따라 제재기간 이내에 또는 제재기간 종료 후 6개월 이내에 다시 제재사유가 발생한 경우에는 제재기간을 가중할 수 있으며 가중기간 산정은 다음 각 호와 같다.

가. 가중기간

(예 시)

가중기간은 기본기간의 2분의 1 범위 안에서 정하되, 기본기간이 3개월인 경우 1개월로 한다.

1) 계약불이행 1건이 가중제재에 해당하는 경우

구 분	기본기간	가중기간	계
제재기간	6개월	1 ~ 3개월	7 ~ 9개월

2) 1건의 계약에서 하도급위반(국가계약법 제27조 제1항 제3호)과 계약불이행의 제재사유가 발생하고, 가중제재에 해당하는 경우

구 분	기본기간	가중기간	계
제재기간	12개월	1 ~ 6개월	13 ~ 18개월

3) 하도급위반(국가계약법 제27조 제1항 제3호) 1건과 계약불이행 3건으로 제재 건의된 업체가 4건 모두 가중제재에 해당하는 경우

구 분	기본기간	가중기간	계
제재기간	12개월	1 ~ 6개월	13 ~ 18개월

나. 전과로 인한 가중제재의 제한

가중제재사유에 해당하는 계약 1건이 가중제재사유 발생 당시 여러 건의 제재 (전과)가 동시에 진행 중인 경우 가중제재는 1회만 적용한다.

- 1) 계약불이행 1건으로 제재건의 된 업체가 부정당제재 사유 발생당시 3건의 부정당 제재가 동시에 중복 진행 중인 경우

구 분	기본기간	가중기간	계
제재기간	6개월	1 ~ 3개월	7 ~ 9개월

다. 입찰참가자격의 제한을 받은 업체에 다시 부정당업자 사유가 발생한 경우 가중 제재 적용여부 판단 기준일자는 계약해제·해지일로 한다.

3. 입찰참가자격 제한의 제재기간 및 과징금 부과율 감경

국가계약법 시행규칙 제76조 [별표2], 제77조의2에 따라 제재기간과 과징금 금액을 감경하는 경우 다음을 기준으로 하여 기본기간의 2분의 1 범위 안에서 감경할 수 있다.

가. 계약이행률에 의한 감경

- 1) 위원회는 계약불이행으로 제재 건의된 안전에 대하여 계약이행률에 따라 다음과 같이 제재기간과 과징금 금액을 감경할 수 있다.

계약이행률	입찰참가자격제한		과징금 부과			
			부정당업자 책임이 경미한 경우(별표3*)		유효한 경쟁 입찰 미성립 (별표4**)	
	기본제재기간	감경기간	기본 부과율	감경률	기본 부과율	감경률
0%~50%미만	6개월	없음	3%	없음	9%	없음
50%이상~70%미만		1개월		0.5%		1.5%
70%이상~90%미만		2개월		1.0%		3.0%
90%이상~100%		3개월		1.5%		4.5%

* 국가계약법 시행규칙 제77조의2 제1항 제1호 [별표3] "부정당업자의 책임이 경미한 경우의 과징금 부과기준" 제9호

** 국가계약법 시행규칙 제77조의2 제1항 제2호 [별표4] "입찰참가자격 제한으로 유효한 경쟁입찰이 명백히 성립되지 아니하는 경우 과징금 부과기준" 제16호

- 2) 계약이행률은 아래의 산식에 따라 산정하며, 소숫점 둘째자리에서 반올림 한다.

가) 납품을 완료하지 아니한 경우 : $\frac{\text{기성또는기납부분의금액}}{\text{계약금액}} \times 100$

나) 납품을 완료하였으나, 하자보수의무를 완료하지 아니한 경우
: $\frac{\text{계약금액} - \text{하자보수미이행금액}}{\text{계약금액}} \times 100$

- 3) 체계연동에 영향이 있는 경우에는 계약이행률에 의한 감경을 적용하지 않는다.

나. 계약금액에 의한 감경

위원회는 계약불이행 또는 계약미체결로 제재 건의된 안전에 대하여 계약금액에 따라 다음과 같이 제재기간과 과징금 금액을 감경할 수 있다.

계약금액	입찰참가자격제한		과징금 부과			
			부정당업자 책임이 경미한 경우(별표3*)		유효한 경쟁 입찰 미성립 (별표4**)	
	기본제재 기간	감경기간	기본 부과율	감경률	기본 부과율	감경률
5,500만 원 이상	6개월	없음	3%	없음	9%	없음
5,500만 원 미만~ 2,200만 원 이상		1개월		0.5%		1.5%
2,200만 원 미만		2개월		1.0%		3.0%

* 국가계약법 시행규칙 제77조의2 제1항 제1호 [별표3] "부정당업자의 책임이 경미한 경우의 과징금 부과기준" 제9호

** 국가계약법 시행규칙 제77조의2 제1항 제2호 [별표4] "입찰참가자격 제한으로 유효한 경쟁입찰이 명백히 성립되지 아니하는 경우 과징금 부과기준" 제16호

다. 계약금액에 의한 감경을 적용시 다수의 계약건이 있을 경우 해당 계약금액을 합산하여 적용한다.

라. ‘가’ 항 및 ‘나’ 항에 의한 감경이 모두 가능한 경우 업체에 유리한 하나의 기준을 선택하여 적용 한다. 다만, 가항 및 나항에 의한 감경은 국가계약법 시행령 제76조 제1항제2호 가목(계약미체결 및 계약불이행)의 제재사유의 경우에 한하여 적용한다.

마. 제재사유가 하도급업체에 의하여 발생한 경우로서 계약의 목적물이 납품되었거나 국가의 손해가 배상되어 피해가 경미한 경우 또는 계약이행을 위하여 노력하는 등 기타 고려할 수 있는 사유가 있는 경우에는 위원들이 협의하여 감경여부 및 기간을 정할 수 있다.

바. 다음의 경우에는 상기 ‘가’ 내지 ‘마’ 규정에 의한 감경을 적용하지 아니한다.

- 1) 입찰담합, 뇌물공여 및 청렴서약 위반으로 제재를 받는 경우
- 2) 사기, 부정한 행위, 내구성의 연한단축, 안전도의 위해를 가져오는 부당한 제조·구매로 제재를 받는 경우
- 3) 위장 납품, 고의적인 계약 위배, 유해물질 혼입 등 군 급식에 위해를 가한 경우

4. 다수의 제재사유에 대한 제한기준

가. 부정당업자가 위반한 여러 개의 행위에 대하여 같은 시기에 입찰참가자격 제한을 하는 경우 국가계약법 시행규칙 제76조 [별표2], 방위사업법 시행규칙 제58조 제1항 [별표3]에 규정된 해당 위반행위에 대한 제한기준 중 제한기간을 가장 길게 규정한

제한기준에 따른다.

나. 부정당업자의 입찰참가자격제한 처분이 있는 후 그 이전에 또 다른 제재사유(제척기간이 지나지 아니한 것에 한한다)가 있었음이 새롭게 밝혀진 경우 다음과 같이 안건을 처리한다.

- 1) 새롭게 밝혀진 제재사유에 대한 제재기간이 당초 제재기간보다 긴 경우, 그 초과 되는 기간에 한하여 추가로 제재처분을 한다.
- 2) 새롭게 밝혀진 제재사유에 대한 제재기간이 당초 제재기간보다 짧거나 같은 경우, 제재처분을 하지 아니한다.

다. 상기 ‘나’ 항의 안건 처리 시 부정당업자가 앞서 받은 기 제재 처분 건에 대하여 집행정지 후 본안 소송중인 경우 그 소송 최종 판결 선고일 까지 안건 처리를 보류할 수 있다. (단, 제척기간 만료 6개월이내인 안건은 즉시 심의를 요청하여야 한다.)

5. 과징금 부과

국가계약법 제27조의2 및 동법 시행령 제 76조의2에 해당하는 경우에는 부정당업자의 의견을 청취한 후 입찰참가자격 제한을 갈음하여 과징금액을 부과할 수 있다. 과징금 부과 심의는 과징금 대상 여부 및 과징금 부과율에 따른 과징금액을 결정한다.

가. 부과대상

- 1) 부정당업자의 위반행위가 예견할 수 없음이 명백한 경제여건 변화에 기인하는 등 부정당업자의 책임이 경미한 다음의 경우
 - 가) 천재지변이나 그밖에 이에 준하는 부득이한 사유로 인한 경우
 - 나) 국내외 경제사정의 악화 등 급격한 경제여건 변화로 인한 경우
 - 다) 발주자에 의하여 계약의 주요내용이 변경되거나 발주자로부터 받은 자료의 오류 등으로 인한 경우
 - 라) 공동계약자나 하수급인 등 관련 업체에도 위반행위와 관련한 공동의 책임이 있는 경우
 - 마) 입찰의 공정성과 계약이행의 적정성이 현저하게 훼손되지 아니한 경우로서 부정당업자의 책임이 경미하며 다시 위반행위를 할 위험성이 낮다고 인정되는 사유가 있는 경우
- 2) 입찰참가자격 제한으로 유효한 경쟁입찰이 명백히 성립되지 아니하는 입찰자가 2인 미만이 될 것으로 예상되는 경우

나. 부과기준

- 1) 부정당업자의 책임이 경미한 경우는 국가계약법 시행규칙 제77조 [별표4]에 의한 부과기준을 적용한다.
- 2) 입찰자가 2인 미만인 유효한 경쟁입찰이 성립되지 아니하는 경우는 국가계약법 시행규칙 제77조 [별표4]에 의한 부과기준을 적용한다.

다. 과징금 부과 위원회 · 소위원회 심의 / 후속조치

- 1) 계약팀은 위원회·소위원회 심의결과에 따른 채권발생을 계약제도발전과와 운영지원과(재무팀)으로 통보하며, 운영지원과(재무팀)은 업체로부터 채권을 회수한다.
- 2) 계약제도발전과(행정간사)는 과징금 부과 심의결과에 대한 현황을 관리한다.

[절차도 1] 과징금 부과 절차

